

시 정 · 부 서 주 의 · 권 고

제 목 법정관리자 선·해임 관리 미흡

관 계 부 서 ○○처, ●●●●처, ◎◎지사, ◇◇지사

조 치 부 서 ○○처, ●●●●처, ◎◎지사, ◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 관련법령 및 「비축지사 조직운영 절차서」에 따라 본사(○○처) 및 비축지사의 안전·환경·보건·보안 등 관리를 위해 법령에서 요구하는 자격자를 법정관리자로 선임하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「비축지사 조직운영 절차서」 5.3.(법정관리자 선임) (1) 및 3.(책임과 권한) (7)에 따르면 법정관리자는 적격자 중에서 지사장이 선임하며, 법정관리자는 지사를 대표하여 법률에 규정된 책임과 의무를 가진다고 규정되어 있다. 따라서, 각 부서에 소속된 법정관리자가 전보, 휴직, 퇴직 등으로 인해 선임된 부서에서 더이상 근무하지 않는 해임사유가 발생한 경우 기존 법정관리자의 신속한 해임 및 대체자 선임을 통해 해당 업무와 관련된 법적 책임과 의무의 공백이 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 본사 및 비축지사의 법정관리자 선·해임 교체 현황을 점검한 결과, [표]와 같이 법정관리자 해임사유가 발생하였으나 부서내 자격요건을 보유한 대체자가 없거나 담당자 지정 및 업무 인수인계 지연 등의 사유로 기존 법정관리자의 선·해임 교체가 지연된 사례가 XX건 확인되었다. 이 중 ○○처, ◎◎지사 및 ◇◇지사의 경우 XX일을 초과한 지연 사례가 발생하였으며, 본사 사택 ☒☒☒안전관리자로 선임되어 있는 기존 ○○처 소속 직원 X명은 202X. X. XX. 타 부서로 전보되었음에도 실지감사 착수일까지 해임되지 아니하고 법정관리자로 선임되어 있었다.

이에 따라 선·해임 교체가 지연된 기간 동안 실질적인 법정관리자의 업무공백이 발생하여 해당 부서의 안전·환경 등 관련분야 관리가 취약해질 위험이 있었으며, 기존 법정관리자는 해당 부서에 더 이상 근무하지 않는데도 전 소속부서의 법정 자격에 대한 책임을 유지함으로써 사고 발생시 해당 법정관리자의 법적책임에 대한 논란이 발생할 우려가 있었다.

[표] 법정관리자 선·해임 교체 지연 사례('22. 1.~'24. 8.)

(단위 : 건)

구분	○○처	◎◎지사	◇◇지사	●●지사	▮▮지사	▩▩지사	□□지사	합계
지연 건수 (30일 초과 지연)	X (X)	X (X)	X (X)	X (-)	X (-)	X (-)	X (-)	XX (X)

위에서 기술된 문제점과 관련하여 현행 공사 관련 규정을 점검한 결과, 「비축지사 조직운영 절차서」에는 법정관리자의 선임 기준, 책임 및 권한과 관련된 사항은 정하고 있으나 해임사유 발생에 따른 선·해임 조치 기한 등 교체에 관한

기준이 없었고, 본사의 경우 ○○처 소속 법정관리자 관리를 위한 내부방침이나 기준이 존재하지 않아 관련 업무가 체계적으로 관리되지 못하고 있었다.

관계부서 의견 법정관리자 선·해임 교체 지연 사례가 발생한 위 부서들은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 노력하겠다고 답변하였다.

○○처 및 ●●●●처는 법정관리자 선·해임 관련 내부규정 정비 등을 통해 관리를 강화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○처장은

① 202X. X. XX. 타 부서로 전보되었음에도 ☒☒☒안전관리자로 선임되어 있는 직원을 신속히 교체 하고, (시정)

② 법정관리자 선·해임 교체 지연 사례가 발생하지 않도록 유의하고, (부서주의)

③ ○○처 소속 법정관리자 선·해임 관련 업무의 체계적인 관리를 위하여 관련 내부규정을 마련하시기 바랍니다. (권고)

◎◎지사장, ◇◇지사장은 법정관리자 선·해임 교체 지연 사례가 발생하지 않도록 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)

●●●●처장은 비축지사 소속 법정관리자 선·해임 관련 업무의 관리 강화를 위하여 「비축지사 조직운영 절차서」 개정을 추진하시기 바랍니다. (권고)